ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

സിവിൽ അപ്പീൽ അധികാരപരിധി

2021 ലെ 843-844 നമ്പർ സിവിൽ അപ്പീൽ

(എസ്എൽപി (സി) നമ്പർ 1531-32 / 2021 ൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്)

ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡും മറ്റും ...

അപ്പീൽവാദികൾ

v.

M/s നോർട്ടൽ നെറ്റ് വർക്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ് ...

എതിർകക്ഷി

വിധിന്യായം

ഇന്ദു മൽഹോത്ര J

1. നിലവിലെ അപ്പീലുകൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു: (i) 1996 ലെ ആർബിട്രേഷൻ ആന്റ് കോൺസിലിയേഷൻ ആക്റ്റ് (**"1996 ആക്റ്റ്"**) ലെ വകുപ്പ് 11 പ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതി; (ii) എക്സ് ഫാസി സമയബന്ധിതമായി തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലെയിമിന് സെക്ഷൻ 11 പ്രകാരം റഫറൻസ് നൽകാൻ കോടതി വിസ്സമ്മതിക്കാമോ ?

2. (a) കേരള, കർണാടകം, തമിഴ്നാട് , ആന്ധ്ര പ്രദേശ് സർക്കിളുകൾ, ചെന്നൈ ടെലിഫോൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സതേൺ റീജിയണിലെ ജിഎസ്എം അധിഷ്ഠിത മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആസൂത്രണം, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വിതരണം, ഇൻസുലേഷൻ, പരിശോധന, കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ എന്നിവയ്ക്കായി ബിഡ്ഡുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പീൽ കമ്പനി [ഇനിമുതൽ "**ബിഎസ്എൻഎൽ**" എന്ന് വിളിക്കുന്നു] ടെണ്ടർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ വസ്തുതാപരമായ ഭൂമിക . ടെണ്ടർ പ്രക്രിയയിൽ, എതിർകക്ഷി -കമ്പനിക്ക് [ഇനി മുതൽ "**നോർട്ടൽ**" എന്ന് വിളിക്കുന്നു] പർച്ചേയ്സ് ഓർഡർ ലഭിച്ചു. പർച്ചേയ്സ് ഓർഡറിന് കീഴിലുള്ള ജോലികൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ, ബിഎസ്എൻഎൽ ലിക്വിഡേറ്റഡ് നാശനഷ്ടങ്ങളും മറ്റ് ലെവികളും കണക്കാക്കി 99,70,93,031 രൂപ കുറച്ച/ തടഞ്ഞുവച്ചു .

(b) 13.05.2014 ലെ സന്ദേശം വഴി നോർട്ടൽ മേല്പറഞ്ഞ തുക അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുക്കൊണ്ട് ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിച്ചു. 04.08.2014 ലെ കത്ത് മുഖേന ബിഎസ്എൻഎൽ നോർട്ടലിന്റെ അവകാശവാദം നിരസിച്ചു.

(c) 5 ½ വർഷത്തിലധികം കാലയളവിനുശേഷം, 29.04.2020 ലെ കത്ത് മുഖേന നോർട്ടൽ ആർബിട്രേഷൻ ക്ലോസ് പ്രാവർത്തികമാക്കി

ആശ്രിത ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ചു, അതിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ തുകകളെ സംബന്ധിച്ച തർക്കം ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളുടെ പരിധിയില് വരാമെന്ന് വാദിച്ചു.

(d) കേസ് 04.08.2014 ന് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു വ്യവഹാരിയുടെ അഭ്യർത്ഥന മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാനാവില്ലെന്ന് ബിഎസ്എൻഎൽ മറുപടി മുഖേന തർക്കിച്ചു. പോരാത്തതിന് 1996 ലെ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 43 അനുസരിച്ച് ആർബിട്രേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് ടൈം ബാർ ചെയ്യപ്പെട്ടു .

e) മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിയമിക്കുന്നതിനായി 1996 ലെ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 11 പ്രകാരം നോർട്ടൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി. 13.10.2020 ലെ ഉത്തരവ് മുഖേന ഹൈക്കോടതി, തർക്കങ്ങൾ ആർബിട്രേഷന് റഫർ ചെയ്തു.

f) ബിഎസ്എൻഎൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിവ്യൂ ഹരജി നൽകി . ആയത് 14.01.2021 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിരസിച്ചു .

g) നിലവിലെ സിവിൽ അപ്പീൽ, യഥാക്രമം 13.10.2020, 14.01.2021 എന്നീ ഓർഡറുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ബിഎസ്എൻഎൽ സമർപ്പിച്ചതാണ് .

h) പരിഗണനയ്ക്കായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കോടതിയെ സഹായിക്കാൻ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ അരവിന്ദ് ദത്തറിനെ ഈ കോടതി അമിക്കസ് ക്യൂറി ആയി നിയമിച്ചു.

3. അപ്പീൽവാദികൾക്കായിട്ടുള്ള സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ. ആർ. ഡി. അഗ്രവാല, എതിർകക്ഷിയുടെ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ. നീരജ് കുമാർ ജെയിൻ, അമിക്കസ് ക്യൂറിയായ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ അരവിന്ദ് ദത്തർ എന്നിവരുടെ വാദം കോടതി കേട്ടു.

4. ബിഎസ്എൻഎല്ലിന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണങ്ങൾ

അന്തിമ ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള കുറവുകൾ വരുത്തി നോർട്ടലിന്റെ ക്ലെയിം നിരസിച്ചപ്പോൾ ആർബിട്രേഷൻ പ്രൊസീഡിങ്സ്നുള്ള കാരണം 04. 08. 2014 ന് ഉണ്ടായതായി ബി എസ് എൻ എൽ സമർപ്പിച്ചു . 29. 04. 2020 ന് ആർബിട്രേഷൻ നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിന് മുൻപ് , 5 ½ വർഷത്തിലേറെ കാലം ആരോപിത അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചില്ല. 04. 08. 2014 മുതൽ 29. 04 .2020 വരെ നോർട്ടൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല . തൽഫലമായി ആർബിട്രേഷന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് നിയമപരമായി കാലഹരണപ്പെട്ടതും, ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാകാത്തതും, ആർബിട്രേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ ആകാത്തതുമായി. സാധുവായ ഒരു ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ മാത്രം പശ്ചാത്തലത്തിൽ , അങ്ങനെയൊരു കരാർ ഒരു സജീവമായ തർക്കത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുമായി വേർപിരിക്കാനാകാത്തവിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത്

കണക്കാക്കാതെ ഹൈക്കോടതി അബദ്ധത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ലിമിറ്റേഷൻ എന്നത് വസ്തുതകളുടെയും നിയമത്തിന്റെയും ഇടകലർന്ന ഒരു ചോദ്യമാണെങ്കിലും സാധാരണയായി ആർബിട്രേഷൻ ട്രിബ്യൂണൽ ആണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെങ്കിലും ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ അഭ്യർഥന മുൻമുഖം ടൈം ബാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുവാനുള്ള അപേക്ഷ കോടതി നിരസിക്കണം. ആർബിട്രേഷൻ അഭ്യർഥിക്കുവാനുള്ള ലിമിറ്റേഷനും ആർബിട്രേറ്ററുടെ നിയമനം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഒരു സിവിൽ നടപടിയുടെ മുഖവിലയ്ക്കുള്ളതും 1963 ലെ ഷെഡ്യൂൾ ടു ദി ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 ന് കീഴിൽ വരുന്നതുമാണ് . അവകാശവാദി എടുക്കുന്ന നടപടി നിർബന്ധമായും അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള തീയതി മുതലുള്ള 3 കൊല്ലകാലയളവിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടണം .വകുപ്പ് 11 (6 എ) " ആർബിട്രേഷൻ കരാറിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പരിശോധിക്കൽ " എന്ന വാചകം ഉപയോഗിക്കുന്നു ; ആയതു കോർട്ടിന് നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരം ഒരു ഔപചാരിക വ്യായാമം അല്ലെന്നും റഫറൻസ് നൽകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പരിധി വരെ പരിശോധന ആവശ്യമാണ് എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

5 . നോർട്ടലിനു വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണങ്ങൾ

ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺസിലിയേഷൻ (ഭേദഗതി ആക്ട് , 2015 ലെ സെക്ഷൻ 11 ലെ ഭേദഗതി , സബ് സെക്ഷൻ (6 എ)

പ്രകാരമുള്ള ആർബിട്രേഷൻ കരാറിന്റെ "അസ്തിത്വത്തിനു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രീ - റഫറൻസ് " ഘട്ടത്തിലെ പരിമിതമായ അന്വേഷണപരിധിക്ക് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുമെന്ന് സമർപ്പിച്ചു. കോംപീറ്റൻസ്-കോംപീറ്റൻസ് തത്വം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ , സമയപരിധി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അവകാശവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എതിർപ്പുകളിന്മേൽ ആർബിട്രേഷൻ ട്രിബ്യൂണലിനു തീരുമാനം എടുക്കാം. പ്രീ റഫറൻസ് ഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം ആർബിട്രേഷൻ കരാറിന്റെ " നിലനിൽപ്പ് " ന് മാത്രമായി ഹൈക്കോടതി പരിമിതപ്പെടുത്തി .

സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷനും അന്തർലീനമായ അവകാശവാദങ്ങളുമായുള്ള വ്യത്യാസവും 2015 ലെ ഭേദഗതിക്ക് ശേഷം നിലനിൽക്കില്ല , എന്തെന്നാൽ, കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ആർബിട്രേഷൻ കരാറിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പരിശോധിക്കുക എന്നത് മാത്രമായി കോടതിയുടെ പങ്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

11 ആം വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഒരു പ്രൊസീഡിങ്ങ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിമിറ്റേഷന്റെ ആരംഭം 29 .04 .2020 എന്ന തീയതിയിൽ ആർബിട്രേഷൻ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചതുമുതലുള്ള 30 ദിവസങ്ങളുടെ കാലാവധി തീരുന്നതുമുതലാണ് . അതിനാൽ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ തുടർച്ചയുള്ള ഒന്നാണ് . ലിമിറ്റേഷന്റെ കാര്യം ആർബിട്രേൽ ട്രിബ്യൂണൽ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യായമാണ് .

6. ആദ്യ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച

1996 ലെ നിയമം തർക്കങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് , കൂടാതെ ആർബിട്രൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് സമയബന്ധിതമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നിയമത്തിൽ വിവിധ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1996 ലെ നിയമത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവിധ സമയരേഖകൾ:

(i) തർക്കങ്ങളെ ആർബിട്രേഷന് റഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അപേക്ഷ തർക്കത്തിന്റെ സത്തയെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന സമർപ്പിക്കുന്നതിശേഷം ആകരുത് എന്ന് വകുപ്പ് 8 പറയുന്നു ;

(ii) വകുപ്പ് 9 (2) അനുസരിച്ച്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആർബിട്രൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആരംഭിക്കും;

(iii) സെക്ഷൻ 13 അനുസരിച്ച്, ആർബിട്രേറ്റർക്ക് എതിരെ ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തുമ്പോൾ , ആയത് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ രൂപവത്കരണം മുതൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ , അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 12 ലെ ഉപവകുപ്പ് (3) ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായ ശേഷം ആയിരിക്കണം ;

(iv) സെക്ഷൻ 16 (2), ട്രിബ്യൂണലിന് അധികാരപരിധിയില്ലെന്ന ഒരു

അപേക്ഷ, പ്രതിവാദം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി വേണം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുവാൻ

(v) സെക്ഷൻ 34 (3) കോടതി മുൻപാകെ തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ മുദ്രവച്ച ന്യായവിധി ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പരമാവധി 120 ദിവസത്തെ കാലയളവ് നൽകുന്നു.[1]

7. ആർബിട്രൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 1996 ലെ ആർബിട്രേഷൻ ആന്റ് കോണ്സിലിയേഷൻ (ഭേദഗതി) ആക്റ്റ് 2015 ഭേദഗതി ചെയ്തു. (i) സബ് സെക്ഷൻ (13) ഉൾപ്പെടുത്താൻ സെക്ഷൻ 11 ൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് സുപ്രീംകോടതി, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കോടതി നിയുക്തമാക്കിയ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച ഒരു അപേക്ഷ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുകയും എതിർകക്ഷിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയ തീയതി മുതൽ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിവേദനം തീർപ്പാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യും. (ii) വാദം പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി മുതൽ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആർബിട്രൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് വകുപ്പ് 29 എ അനുശാസിക്കുന്നു; (iii) ഉപവിഭാഗം (6) ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വകുപ്പ് 34 ഭേദഗതി ചെയ്തു; അതായത് സെക്ഷൻ 34 പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച ഒരു

1 02 03 2021 ൽ തീരുമാനം ആയ ദക്ഷിൺ ഹരിയാന ബിജി വിതരൻ നിഗം ലിമിറ്റഡ് . M/s നാവിഗേന്റ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, സി എ നം. 791 / 2021

അപേക്ഷ എതിർപ്പ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ് എതിർ കക്ഷികൾക്ക് നൽകിയ തീയതി മുതൽ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കണം.

ഈ വ്യവസ്ഥകളിൽ സെക്ഷൻ 8, 34 (3) പോലുള്ളവ നിർബന്ധമാണ്. സെക്ഷൻ 34 (6) പോലുള്ളവ നിർദേശ സ്വഭാവമുള്ളതും ആണ്[2].

8. ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വാണിജ്യ തർക്കങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിന്, ആ ആർബിട്രേഷൻ ആക്റ്റ് 1996 ലെ 2015 ലെ ഭേദഗതികളുമായി സമകാലികമായ കൊമേർഷ്യൽ കോർട്സ് ആക്ട്, 2015 കൊണ്ടുവന്നു. ഹൈക്കോടതികളിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡിവിഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ അപ്പലേറ്റ് ഡിവിഷൻ, ജില്ലാ തലത്തിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ കോർട്ടുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു.

കൊമേർഷ്യൽ കോർട്സ് ആക്ട് ലെ വകുപ്പ് 13 പ്രകാരം 1996 ലെ ആർബിട്രേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 37 പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു അപ്പീൽ വിധിന്യായത്തിന്റെ തീയതി മുതൽ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ അപ്പലേറ്റ് കോടതിയിലോ കൊമേഴ്സ്യൽ അപ്പലേറ്റ് ഡിവിഷനിലോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൊമേഴ്സ്യൽ അപ്പലേറ്റ് കോടതി അല്ലെങ്കിൽ

2 ബീഹാർ സംസ്ഥാനം & ബീഹാർ രാജ്യ ഭൂമി വികാസ് ബാങ്ക് സമിതി (2018) 9 എസ് സി സി 472

കൊമേഴ്സ്യൽ അപ്പലേറ്റ് ഡിവിഷൻ അത്തരം അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീലിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് വകുപ്പ് 14 അനുശാസിക്കുന്നു.

9. വകുപ്പ് 11 പ്രകാരം ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിധി സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം തീരുമാനിക്കുന്നതിന്, 1996 ലെ ആർബിട്രേഷൻ ആക്ട് ഏതെങ്കിലും സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം ആദ്യം പരിശോധിക്കണം. സബ് സെക്ഷൻ (6)ന് കീഴിൽ ഒരു ആർബിട്രേറ്ററുടെ നിയമനത്തിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് വകുപ്പ് 11 ഒരു സമയപരിധിയും നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. വകുപ്പ് 11 പ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി വ്യക്തമാക്കുന്ന 1996 ലെ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആർബിറ്ററേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 43 അനുസരിച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് 1963 ന്റെ സഹായം തേടേണ്ടിവരും, അത് ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് കോടതിയിലെ പ്രൊസീഡിങ്സിന് ബാധകമാകും പോലെ ബാധകമാകും എന്ന് പറയുന്നു .

43.- ലിമിറ്റേഷൻസ്

(1) ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട്, 1963 (1936 ലെ 36) കോടതിയിലെ പ്രൊസീഡിങ്സിന് ബാധകമാകും പോലെ മാദ്ധ്യസ്ഥത്തിനും ബാധകമാകും എന്ന് പറയുന്നു .

കൺസോളിഡേറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് v പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി [3],

3 (2008) 7 എസ് സി സി 169

ജലസേചനം എന്നതിൽ ഈ കോടതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു :

"45. എസി നിയമത്തിലെ 43-ാം വകുപ്പ് ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ആർബിട്രേഷനുകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാക്കുന്നെന്നും അതുവഴി ആർബിട്രേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു പ്രൊസീഡിങ്സിനും മേൽ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കോടതിയിൽ എത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 29 (2), എസി നിയമത്തിലെ 43 (1) വകുപ്പ് എന്നിവ അവഗണിക്കുകയും പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 43 ലെ ഉപവകുപ്പ് (1), ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് കോടതിയിലെ പ്രൊസീഡിങ്സിന് ബാധകമായതിനാൽ ആർബിട്രേഷനുകൾക്കും ബാധകമാകും എന്ന് പറയുന്നു . എസി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 43 ന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിനെ കോടതിക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സിന് ബാധകം ആക്കാതിരിക്കുകയല്ല മറിച്ച്, ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിനെ മാധ്യസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും ബാധകമാക്കുക എന്നതാണ് .കോടതിയിലെ പ്രൊസീഡിങ്സിന് മാത്രമേ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് ബാധകമാകൂ ; ആർബിട്രേറ്റർമാർ സ്വകാര്യ ട്രൈബ്യൂണലുകളാണ്, കോടതികളല്ല എന്നതിനാൽ, സെക്ഷൻ 43 ലെ സ്പഷ്ടമായ പ്രൊവിഷന്, ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് ആർബിട്രേഷനുകൾക്ക് ബാധകമാകില്ല എന്നാണ്. എസി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 43, 1963 ലെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ആർബിട്രേഷനുകൾക്കും ബാധകമാക്കുന്നതിനുപുറമെ, കോടതിയിലെ പ്രൊസീഡിങ്സിനും ബാധകമാണെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ, എസി ആക്ടിൽ വ്യക്തമായി ഒഴിവാക്കിയ പരിധി വരെ ഒഴികെ, കോടതിയിലും ആർബിട്രേഷനുകളിലും എസി ആക്ടിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീഡിങ്സിനും 1963 ലെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് ബാധകമാകുന്നു ."

(ഊന്നൽ നല്കിയിരിക്കുന്നു)

10 . ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട്, 1963 ലെ ഷെഡ്യൂളിലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളും വകുപ്പ് 11 നു കീഴിൽ ആർബിട്രേറ്റർ നിയമനത്തിനു ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നൽകാത്തതിനാൽ, 1963 ലെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 പ്രകാരം ആയത്

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും.

ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട്, 1963 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 പ്രകാരം:

തേർഡ് ഡിവിഷൻ - അപേക്ഷകൾ			
	അപേക്ഷയുടെ വിവരണം	ലിമിറ്റേഷന്റെ സമയപരിധി	സമയപരിധി എപ്പോൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു
137.	ലിമിറ്റേഷന് സമയപരിധി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും	മൂന്ന് വർഷം	അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശം തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ

11. ആർബിട്രേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിൽ ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിധി ഉയരുമെന്നത് ഇപ്പോൾ തീർത്തും ശരിയാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആർബിട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ക്ലെയിം (കൾ) / തർക്കം (ങ്ങൾ) സംബന്ധിച്ച ആർബിട്രേഷൻ നോട്ടീസ് ഫയൽ ചെയ്ത ശേഷം ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ വകുപ്പ് 11 പ്രകാരമുള്ള ഒരു അപേക്ഷ

സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ [ആക്ടിന്റെ വകുപ്പ് 21 അനുസരിച്ച്].

12. ആർബിട്രേറ്ററുടെ / കളുടെ നിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പീരിയഡിനെ അന്തർലീനമായ വാണിജ്യ കരാറിലെ സുപ്രധാന ക്ലെയിമുകൾക്ക് ബാധകമായ ലിമിറ്റേഷനുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുവാനോ ഒന്നിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല. അത്തരം ക്ലെയിമുകൾക്കുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പീരിയഡ് 1963 ലെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിലെ വിവിധ ആർട്ടിക്കിളുകൾ പ്രകാരം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. അടിവരയിട്ട തർക്കങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഒരു ആർബിട്രേറ്ററെ ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. 1940 ലെ ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 20 പ്രകാരവും ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് . ഈ കോടതിയുടെ **സി. ബുധരാജ V ഒറീസ മൈനിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ**[4] എന്നതിന്റെ വിധിന്യായത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാം. ആയതിൽ, 1940 ലെ ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 37 (3) പ്രകാരം പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ ആർബിട്രേറ്ററുടെ നിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കക്ഷി മറ്റേ കക്ഷിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചാൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ സൗകര്യാർഥം അത് മുതൽ ആർബിട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചതായി കണക്കാക്കാം എന്നാണ് . ഈ ന്യായവിധിയുടെ ഖണ്ഡിക 26 ഇപ്രകാരമാണ്:

4 (2008) 2 എസ് സി സി 444

"26. ടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 37 (3) പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ, ആർബിട്രേറ്ററുടെ നിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കക്ഷി മറ്റേ കക്ഷിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചാൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ സൗകര്യാർഥം അത് മുതൽ ആർബിട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചതായി കണക്കാക്കും എന്നാണ്. അത്തരമൊരു നോട്ടീസ് 4-6-1980 ൽ നൽകിയതിനാൽ, ക്ലെയിമുകൾ സമയബന്ധിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം . ക്ലെയിമുകൾ 4-6-1980 ൽ അനുവദനീയമല്ലെങ്കിൽ, ലിമിറ്റേഷൻ മൂലം തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർബിട്രേറ്റർ അവയെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് . ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 8 (2) പ്രകാരം പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡുമായി ഈ കാലയളവിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സെക്ഷൻ 8 (2) ന് കീഴിലുള്ള ഒരു പെറ്റീഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർബിട്രേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസിന് അനുസൃതമായി മറു കക്ഷി പെരുമാറാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉരുത്തിരിയുന്നത് . അതിനാൽ, ഒരു ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്ഷൻ 8 (2) പ്രകാരം ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡുമായി ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുന്നതിനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പീരിയഡിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനാവില്ല. മേജർ (റിട്ട.) ഇന്ദർ സിംഗ് രെക്കി വി. ഡിഡിഎ [(1988) 2 എസ്സിസി 338], പഞ്ചു ഗോപാൽ ബോസ് V. പോർട്ട് ഓഫ് കൽക്കട്ടക്ക് വേണ്ടി ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് [(1993) 4 എസ്സിസി 338] പിന്നെ ഉത്കൽ കൊമേർഷ്യൽ കോർപറേഷൻ V. സെൻട്രൽ കോൾ ഫീൽഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് [(1999) 2 എസ്സിസി 571] എന്നിവയിലെ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനങ്ങളും ആയതിനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. "

13. ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 പ്രകാരമുള്ള ഒരു അപേക്ഷയ്ക്ക് ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 11 ബാധകമാകുമെന്ന് വിവിധ ഹൈക്കോടതികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . 1996 ലെ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 11 പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ 137 ബാധകമാകുമോ എന്ന ചോദ്യം **ലീഫ് ബയോടെക് V. മുനിസിപൽ**

കോർപറേഷൻ നാസിക്[5] എന്നതിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിക്ക് മുൻപിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നു. ആയതിൽ സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിൽ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 പ്രകാരം ആയിരിക്കുമെന്ന നിലപാടെടുത്തു .തുടർന്ന് **ദീപ്ദർശൻ ബിൽഡേഴ്സ് പ്രൈ. V. സരോജ്**[6] എന്നതിൽ താഴെപറയുന്നത് ഹൈ ക്കോടതി കണ്ടെത്തി.

"(ii) 1963 യിലെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ ഷെഡ്യൂളിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 ആർബിട്രേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 11(6) ന് കീഴിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ആർബിട്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷന് ബാധകമാകുമോ, ആകുമെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് 1963 യിലെ സെക്ഷൻ 5 ഈ ആർബിട്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷന് ബാധകമാകുമോ, ആകുമെങ്കിൽ ഈ ആർബിട്രേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ വൈകിയതിനുള്ള കണ്ടോനേഷന് മതിയായ കാരണം ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? "

ബോംബെ ഹൈക്കോടതി എടുത്ത നിലപാട് എന്തെന്നാൽ :

" 42. കോടതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 11(6) ന് കീഴിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് ഹൈക്കോടതിക്കു മുൻപാകെ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതിനാൽ അത്തരത്തിൽ ആർബിട്രേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 11(6) ന് കീഴിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് ഷെഡ്യൂൾ ടു ദി ലിമിറ്റേഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 ബാധകമാകും. ……

46. ആർബിട്രേഷൻ ആക്ട് 1940 യിലെ സെക്ഷൻ 20 പ്രകാരം കോടതി മുൻപാകെ ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിനെ കണക്കിലെടുക്കാനും ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഒരു ആർബിട്രേറ്ററിനെ നിയമിക്കുന്നതിനും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല . സെക്ഷൻ 20 പ്രകാരമുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉചിതമായ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്

5 2010 (6) Mh LJ 316

6 (2019) 1 AIR Bom R 249

എന്നതിനാൽ, 1963 ലെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ അത്തരത്തിൽ ഉചിതമായ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രൊസീഡിങ്സിന് ബാധകമാണ്. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ആർബിട്രൽ ട്രൈബ്യൂണലിനെ നിയമിക്കുന്നത് വിലക്കുന്ന ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 11 (6) അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 11 (9) പ്രകാരമുള്ള പ്രൊസീഡിങ്ങ്സും ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതിയിലോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 11 (6) അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 11 (9) പ്രകാരം ആർബിട്രേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ഷെഡ്യൂൾ ടു ദി ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട്, 1963 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആർട്ടിക്കിളും അവസരം നൽകുന്നില്ല എന്നതിൽ തർക്കമില്ല . 1963 ലെ ഷെഡ്യൂൾ ടു ദി ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 അനുസരിച്ച് അത്തരം അപ്ലിക്കേഷൻ അവയ്ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം കൈവരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം.

എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, 1963 ലെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയിലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതിയിലോ ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 11 (6) അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 11 (9) പ്രകാരം ഒരു ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ആർബിട്രേഷൻ അഗ്രിമെൻറ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് മറുഭാഗത്തിനു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽക്ക് അവർ എതിർഭാഗം മുന്നോട്ടുവച്ച ആളെ തിരസ്കരിക്കുയും സെക്ഷൻ 11 ലേയോ ആർബിട്രേഷൻ അഗ്രിമെന്റിൽ നേരത്തെ സമ്മതിച്ച നടപടിയനുസരിച്ചോ ആയതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തിനകത്തു ഉപാധികൾ അനുസരിച്ചു വേറൊരു പേരുകാരനെ നിർദ്ദേശിക്കാതിരിക്കുകയും നിയമനാധികാരി മറുഭാഗം ആണെങ്കിൽ ആ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നത് നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മുതൽ നിലവിൽ വരുന്നു .

48. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഹൈക്കോടതിയിലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതിയിലോ ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 11 (6) അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 11 (9) പ്രകാരം ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അപേക്ഷക്ക് ബാധകമായ ഷെഡ്യൂൾ ടു ദി ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട്, 1963 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 പ്രകാരമുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷനെ ഷെഡ്യൂൾ ടു ദി ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട്, 1963 ക്ക് കീഴിലെ വിവിധ ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ പെടുന്ന ക്ലെയിമുകൾക്കു ബാധകമായ ലിമിറ്റേഷൻ പീരിയഡുമായി കൂട്ടികുഴയ്ക്കാനാവില്ല . ഒന്ന് ക്ലെയിമുകൾക്കു ബാധകമായ ലിമിറ്റേഷനും മറ്റേത്

ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 11 (6) അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 11 (9) പ്രകാരം ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അപേക്ഷക്ക് ബാധകമായ ഷെഡ്യൂൾ ടു ദി ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട്, 1963 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 പ്രകാരമുള്ള ഒരു അപേക്ഷയ്ക്ക് ബാധകമായ ലിമിറ്റേഷനും ആണ് . ഇവ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു ലിമിറ്റേഷൻ പീരിയഡുകൾ ആയതിനാൽ തന്നെ പരസ്പരം ബാധകമാകുന്നുമില്ല .

16.02.2019 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മേല്പറഞ്ഞ ന്യായവിധിക്ക് എതിരായ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ (എസ് എൽ പി (സി) നമ്പർ 305/2019) തള്ളിയിരിക്കുന്നു.

14. ആർട്ടിക്കിൾ 137 ന്റെ ഉപയുക്തതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹൈക്കോടതികളുടെ മറ്റു തീരുമാനങ്ങളായ **പ്രസാർ ഭാരതി v. മാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 2010**[7] ഉം **ഗോൾഡൻ ചാരിയട്ട് v. മുകേഷ് പനി**[8] ഉം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്ന . 16.02.2019 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എസ് എൽ പി (സി) നമ്പർ 305/2019) ൽ ഗോൾഡൻ ചാരിയട്ട് കേസിൽ ഫയൽ ചെയ്ത എസ് എൽ പി (എസ് എൽ പി (സി) നമ്പർ 305/2019) തള്ളിയിരിക്കുന്നു.

15. സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കോടതി മുൻപാകെ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാകയാലും ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് 1963 യിലെ ഒരു പ്രത്യേക ആർട്ടിക്കിളും ബാധകമല്ലാത്തതിനാലും

7 2010 (115) DRJ 438 (DB)

8 ഈ തീരുമാനത്തിന് എതിരെയുള്ള 2018 എസ് സി സി ഓൺലൈൻ del 10050, SLP (C) No.40627/2018 നെ 31 01 2019 ന് തള്ളിയിരുന്നു

അവശേഷിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ബാധകമായി മാറും എന്നതാണ് ഈ എല്ലാ ന്യായവിധികളിലും ഉള്ള യുക്തി. ഇതിന്റെ ഫലമെന്തെന്നാൽ സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്നത് ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നത് നിരാകരിച്ച തീയതി മുതൽ 3 വർഷത്തിനകം അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ;ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം.

16. **ജിയോ & കോ. പ്രൈ ലിമിറ്റഡ് . ചെയർമാൻ , രാജസ്ഥാൻ വിദ്യുത് ഉത്പ്പാദൻ**[9] നിഗം ലിമിറ്റഡ് എന്ന കേസിൽ ഒരു മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് എടുത്ത നിലപാടെന്തെന്നാൽ 1996 ലെ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 43 ലെ സബ്സെക്ഷൻ (2) ഉം (3) ഉം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് 1963 യിലെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിലെ ഉപാധികൾ ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിന് ബാധകവുമാകും എന്നാണ് .

ഈ വിധിയുടെ 14 ആം ഖണ്ഡികയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു :

" 1940 യിലെ ആക്ടിന്റെ 37(1), (4) എന്നീ സെക്ഷനുകളുടെ ഒപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതും അവയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് 1996 ലെ ആക്ടിലെ 43(1) , (3) എന്നീ സെക്ഷനുകൾ . ഷെഡ്യൂൾ ടു ദി ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 മുഖേന ഒരു തർക്കത്തിനെ ആർബിട്രേഷന് റഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോടതി മുമ്പാകെ 1940 ലെ ആക്ടോ(ഒറീസ സംസ്ഥാനം v. ദാമോദർ ദാസ് [ഒറീസ സംസ്ഥാനം v. ദാമോദർ ദാസ് , (1996) 2 എസ് സി സി 216] കാണുക) 1996 ലെ ആക്ടോ (ഗ്രാസിം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് v. കേരളം സംസ്ഥാനം [ഗ്രാസിം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് v. കേരളം സംസ്ഥാനം 14 എസ് സി സി

9 (2020) 14 എസ് സി സി 643, 649

(Civ) 612])പ്രകാരം കോടതി മുമ്പാകെ ഒരു ആർബിട്രേറ്ററുടെ നിയമനം ആവശ്യപെടുന്നതിനോ ഉള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് ആർബിട്രേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള തീയതി മുതൽ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആണ് "

17. ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺസിലിയേഷൻ 1996 ന് കീഴിൽ പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് നൽകാൻ നിയമത്തിന് കഴിയാത്തതിനാൽ കോടതികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാടെന്തെന്നാൽ അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവകാശം സംജാതമായ തീയതി മുതൽ 3 വർഷം ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 137 പ്രകാരമായിരിക്കും ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്നാണ്. എന്നാൽ സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ നീണ്ട ഒരു കാലയളവ് ഉണ്ടാവുന്നത് സമയബന്ധിതമായി ദ്രുതഗതിയിൽ വാണിജ്യ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്ന ടി ആക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനെ തന്നെ ഹനിക്കുന്നു. ആർബിട്രേഷൻ പ്രൊസീഡിങ്സ് ദ്രുതഗതിയിൽ നടത്തുകയും തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുറപ്പ് വരുത്തുവാൻ പിന്നീടും സമയ പരിധികൾ നൽകുവാനായി 2015 ലും 2019 ലുമായി രണ്ട് വട്ടം 1996 ആക്ട് പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് സെക്ഷൻ 29 എ അനുശാസിക്കുന്നു. നിയമസംബന്ധിയായ ഉദ്ദേശ്യം മുൻനിർത്തുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഉള്ള 3 വർഷ കാലയളവ് ടി ആക്ടിന്റെ പ്രയുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമാകുന്നു.

ഒരു കക്ഷിക്ക് 1996 ലെ ടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിൽ ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിനായി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് നിർദേശിച്ചുക്കൊണ്ട് സെക്ഷൻ 11 ന് പാർലമെൻറ് ഒരു ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ആണ്.

ഈ കേസിന്റെ വസ്തുതകളിന്മേൽ മേല്പറഞ്ഞ നിയമം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 ന് കീഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡിന് ഉള്ളിലാണ് സെക്ഷൻ 11 പ്രകാരമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. 29.04.2020 ലെ കത്ത് പ്രകാരം നോർട്ടൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ആർബിട്രേഷൻ നോട്ടീസ് ബി എസ് എൻ എൽ തന്റെ 09.06.2020 ലെ മറുപടിയിലൂടെ നിരാകരിച്ചിരുന്നു. 11 ആം വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈക്കോടതിക്കു മുന്നിൽ ഫയൽ ചെയ്തത് 24 07 2020 ന് ആണ് , അതായത് , ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ നിരസിച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ .

രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മേലുള്ള ചർച്ച

19. പരിഗണയ്ക്കായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നമുക്കിനി ചർച്ച ചെയ്യാം; അതായത്, സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിൽ ന്യായാധികാരം

പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്ലെയിമുകൾ മുൻമുഖം സമയപരിധി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ ഒരു ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുവാൻ ഉള്ള ബാധ്യത കോടതിക്ക് ഉണ്ടോയെന്നുള്ളത് നോക്കാം . ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനായി നമുക്ക് സെക്ഷൻ 11 ന്റെ ന്യായാധികാരപരിധി പരിശോധിക്കാം.

11- ആം വകുപ്പിന്റെ നിയമനിർമ്മാണചരിത്രം

ഭേദഗതിക്ക് മുൻപ്

പ്രധാന ആക്ടിന് കീഴിൽ സെക്ഷൻ 11 ന്റെ നിയമ സംബന്ധിയായ ഉദ്ദേശ്യം കക്ഷികൾ ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നടപടിക്രമം സ്വീകരിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ ആ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ചാവണം ടി നിയമനം നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ്. അങ്ങനൊരു തീരുമാനം കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ തദ്ദേശീയമായ ഒരു ആർബിട്രേഷനിൽ സ്വാഭാവികമായ നിയമനാധികാരം ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ ആയിരിക്കും. ഒരു വൈദേശിക വാണിജ്യ ആർബിട്രേഷനിൽ സ്വാഭാവിക അധികാരം ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ ആയിരിക്കും.[10]

നിയമന നടപടിക്ക് വിശ്വാസ്യത നൽകുവാനാണ് നിയമനം നടത്താനുള്ള അധികാരം ഉയർന്ന ന്യായാധികാരസ്ഥാനത്തിനു

10 1996 ആക്ടിലെ 11(9) വകുപ്പ്

നൽകിയിരിക്കുന്നത് .

20. **എസ് ബി പി & കോ . പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ്**[11] എന്ന കേസിൽ ഈ കോടതിയിലെ ഒരു 7 അംഗ ഭരണഘടനാബെഞ്ച് 1996 ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 11 ന്റെ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുകയും ടി ആക്ടിന്റെ പദ്ധതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നയാൾ ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിന് മുൻപായി സെക്ഷൻ 7 ൽ പറയുംപോലെ ഉള്ളൊരു ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് നിലവിലുണ്ടോ എന്നത് തീരുമാനിക്കണം എന്നാണ് . അഭിപ്രായന്വേഷണത്തിനു മുൻപുള്ള ഘട്ടത്തിൽ അധികാരത്തിന്റെ പരിധി ഇപ്രകാരം ആയിരിക്കും :

"33. ടി കാര്യത്തിന് ഒരു ഒമിഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുവാൻ 1940 ലെ ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 8 സഹായിച്ചു . ആദ്യം ഒരു ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ടുവരുവാനും തുടർന്ന് തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ഒരു ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുവാനും കക്ഷികളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 20 കോടതിയെ സഹായിച്ചു. ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 11(6) രണ്ട് ക്ഷമതയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ പഴയ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 8 മായിട്ടാവും മേല്പറഞ്ഞതു കൂടുതൽ ചേരുക. ആക്ടിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടി ക്ഷമതയെ വെറും അധികാരപരമായ ഒന്നായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നാമതായി ഈ അധികാരം ഒരു ഭരണകൂട അധികാരിയെ അല്ല മറിച്ചു ഒരു ന്യായാധികാര സ്ഥാനത്തിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് , അതും സംസ്ഥാനത്തെയോ രാജ്യത്തെയോ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ന്യായാധികാര സ്ഥാനത്തിനെ. ഇത്തരം അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരണകൃത്യങ്ങളും നടത്താറുണ്ട് എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. സെക്ഷൻ 11 നെ അനുസരിച്ച് ആർബിട്രേൽ ട്രിബ്യൂണലിനെ നിയമിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ്; ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ അത്തരം അധികാരം

11 (2005) 8 എസ് സി സി 618

ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ട നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കപ്പെടുവാനുള്ള അവകാശം തീർച്ചയായും കക്ഷികൾക്ക് ഉണ്ടാവും . കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയുടെ തർക്കം തിരസ്കരിച്ചുക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉളവാകുന്നതെങ്കിൽ, അതൊരു ന്യായത്തീർപ്പിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഉത്തരവ് ആയിമാറുകയും , മേൽസൂചിപ്പിച്ച ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന ഉയർത്തുന്ന നീതിന്യായ സംബന്ധിയായ വെല്ലുവിളി ഇല്ലായെങ്കിൽ , അതിനു പൂർണത ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോലും ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നീതിന്യായപരമായ അധികാരം ഉണ്ടെന്നു കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്.

39. സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിൽ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നാൽ ആ അവസരത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മോഷൻ കൊണ്ടുവന്ന കക്ഷി ശരിയായ ഹൈക്കോടതിയെ ആണോ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് നോക്കി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ആദ്യം തന്റെ തന്നെ അധികാരപരിധി തീരുമാനിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ആക്ടിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുമ്പോലെ ഒരു ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും അപേക്ഷയുമായി തന്റെ മുന്നിൽ വന്നയാൾ അത്തരമൊരു അഗ്രിമെന്റിൽ കക്ഷി ആണോ എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം. ടി ക്ലെയിം നിർജീവമായ ഒന്നാണോ എന്നുള്ളതും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്; അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ നാളായി തടഞ്ഞു വച്ചിരുന്ന ശേഷം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച ഒന്നാണോ എന്നും തങ്ങളുടെ പരസ്പര അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും നിറവേറ്റി സംതൃപ്തിയോടെ പൂർത്തീകരിച്ചു ഇടപാട് നടത്തി ആണോ കക്ഷികൾ അത് തീർപ്പാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിലെ തുക എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ കൈപ്പറ്റുകയാണോ ചെയ്തത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം. സജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ക്ലെയിം ആർബിട്രേഷൻ ക്ലോസിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണോ എന്ന് ആ ഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിക്കുക പ്രയാസമായിരിക്കും. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെയിമിന്റെ അർഹതയും തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർബിട്രൽ ട്രിബ്യൂണൽ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കുന്നതാവും ഉചിതം. ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 11(6) പ്രകാരം ഒരു ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാം അപേക്ഷകൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പരിശോധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ വശങ്ങളിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതിലേക്കായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ഒന്നുകിൽ

സത്യവാങ്മൂലങ്ങളുടെയും ഹാജരാക്കപ്പെട്ട രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യംപോലെ അത്തരം തെളിവുകൾ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം . ആർബിട്രൽ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ മുന്നിലെ പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഒരുപാടധികം തവണ കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ടി ആക്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ നടപടിക്രമം കൈക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് ആർബിട്രേഷൻ നടപടിയെ വേഗത്തിലാക്കുക എന്ന ടി ആക്ടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കൈവരിക്കുവാൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു .

47. (iv) ഈ വിധിന്യായത്തിന്റെ നേരത്തെയുള്ള ഭാഗത്തു സൂചിപ്പിച്ചപോലെ പ്രാരംഭവശങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അല്ലെങ്കിൽ നിയുക്ത ന്യായാധിപന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. അപേക്ഷ അനുവദിക്കുക , സാധുതയുള്ള ഒരു ആർബിട്രേഷൻ അഗ്രിമെന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ് , സജീവമായ ഒരു ക്ലെയിമിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിലനില്പില്ലായ്മ , തന്റെ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ നിലനില്പ് , ആർബിട്രേറ്റർ / റുകളുടെ യോഗ്യത തുടങ്ങിയവ തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയായിരിക്കും.. "

21. **അനന്തരമായി , നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കോ . ലിമിറ്റഡ് v. ബൊഗാര പോളിഫാബ് പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്**[12] എന്ന കേസിൽ സെക്ഷൻ 11 നു കീഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് / ഹൈകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രേറ്റർ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട കേസുകൾ എന്നിവയിലെ പ്രാരംഭ പ്രശ്നങ്ങളെ കോടതി മൂന്നായി തരംതിരിച്ചു.

(i) ശരിയായ കോടതിയെ തന്നെയാണോ അപേക്ഷ നൽകിയ കക്ഷി സമീപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്, ഒരു ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അപേക്ഷ നൽകിയ കക്ഷി എഗ്രിമെന്റിൽ കക്ഷിയാണോ എന്നുള്ളത് ഇവയൊക്കെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ

12 (2009) 1 എസ് സി സി 267

അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ച വ്യക്തി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ആണ്.

(ii) പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടവ ഇവയാകുന്നു: ക്ലെയിം നിർജീവമായതോ നീണ്ട കാലമായി നിരോധിച്ചിരുന്നതോ ആണോ അതോ സജീവമായതാണോ ; തങ്ങളുടെ പരസ്പര അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും നിറവേറ്റി സംതൃപ്തിയോടെ പൂർത്തീകരിച്ച ഇടപാട് നടത്തി ആണോ കക്ഷികൾ കരാർ / വിനിമയം തീർപ്പാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിലെ തുക എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ കൈപ്പറ്റുകയാണോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ;

(iii) അവകാശമുന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലെയിമുകൾ ആർബിട്രേഷൻ ക്ലോസിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വകുപ്പ് മേധാവി അന്തിമതീരുമാനം കൈകൊള്ളുന്നതിലേക്കായി മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ളതും ആർബിട്രേഷനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതോ ഒഴിവാക്കിയതോ ആയ ഒരു കാര്യം) ; ക്ലെയിമുകളുടെ യോഗ്യത എന്നിവയാണ് ആര്ബിട്രേൽ ട്രിബ്യൂണൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.

22. **യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ & മറ്റുള്ളവരും v. മാസ്റ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോ.**[13] എന്ന കേസിൽ ഈ കോടതി പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ, വഞ്ചന , ബലപ്രയോഗം , നിർബന്ധം , അന്യായ സ്വാധീനം എന്നിവ പ്രയോഗിച്ചാണോ ഡിസ്ചാർജ് വൗച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ

13 (2011) 12 എസ് സി സി 349

നോ ക്ലെയിംസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ എഗ്രിമെന്റ് സമ്പാദിച്ചത് എന്നത് സെക്ഷൻ 11 ന്റെ സമയത്തു , അത്തരമൊരു തർക്കം നിർവ്യാജവും വാസ്തവവത്തും ആയ രീതിയിലാണോ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നു നിയമനാധികാരി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടപ്പോൾ തീരുമാനിക്കണം . തർക്കത്തിന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാത്തതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വിഷയം ആർബിട്രേഷനു അയക്കുവാൻ പാടില്ല . വികലമായ ഒരു പ്ളീയെ അത് വഞ്ചന , ബലപ്രയോഗം , നിർബന്ധം , അന്യായ സ്വാധീനം എന്നിവ പ്രയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയതാണ് എന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ രേഖാമൂലം തെളിയിക്കുവാൻ അത്തരമൊരു അപേക്ഷ മുന്നോട്ടുവച്ച കക്ഷിക്ക് കഴിയാത്തപക്ഷം ആയത് പര്യാപ്തമായ ഒന്നല്ല.

23. ഭേദഗതിക്ക് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ

23.10.2015 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺസിലിയേഷൻ (അമെൻഡ്മെന്റ്) ആക്ട് , 2015 വഴിയാണ് 1996 ലെ ആക്ടിന് ഭേദഗതി വരുത്തിയത് . ലോ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 246 - മത് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ശുപാർശപ്രകാരമായിരുന്നു മേല്പറഞ്ഞ ഭേദഗതി.

2015 ലെ ഭേദഗതി കാര്യമായ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.

(i) തദ്ദേശീയമായ ആർബിട്രേഷനുകളിൽ നിയമനാധികാരം

പ്രയോഗിക്കാവുന്ന നിയമനാധികാരി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നത് മാറി ഹൈകോടതി ആയി ; അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ ആർബിട്രേഷനുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പകരം സ്വാഭാവിക അധികാരം സുപ്രീംകോടതിക്ക് പ്രയോഗിക്കാം.

(ii) സെക്ഷൻ 11 ൽ സബ്സെക്ഷൻ (6A), (6B) എന്നിവ ഇപ്രകാരം വായിക്കാം

"11.ആർബിട്രേറ്റർമാരുടെ നിയമനം :-

(6A) സബ്സെക്ഷൻ (4) അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെക്ഷൻ (5) അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെക്ഷൻ (6) ന് കീഴിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കേസിനനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ഏതെങ്കിലും കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്, ഡിക്രീ അല്ലെങ്കിൽ വിധിന്യായം ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെയും ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒതുങ്ങിനിൽക്കണം.

(6B) കേസിനനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ഈ സെക്ഷന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയോ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ അധികാര വിനിയോഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാനാവില്ല . "

ഏതെങ്കിലും കോടതിയുടെ വിധിന്യായമോ ഡിക്രിയോ ഉത്തരവോ ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെയും സെക്ഷൻ (6 എ) ന്റെ ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധനയുടെ വ്യാപ്തി ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ നിലനിൽപിലേക്കു ഒതുങ്ങിനിൽക്കണം എന്ന് സബ്സെക്ഷൻ (6A) ഒരു നോൺ-ഒബ്സ്റ്റന്റെ ക്ലോസ് വഴി പറയുന്നു.

ഭേദഗതിയുടെ അനന്തരഫലം എന്തായിരുന്നു എന്നാൽ

ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഉള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ആർബിട്രൽ ട്രിബ്യൂണൽ തീരുമാനിക്കും. ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ സാധുത സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും എതിർപ്പുകൾ ഉൾപ്പടെ സ്വന്തം ന്യായാധികാരപരിധിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ട്രിബ്യൂണലിനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കോംപീറ്റൻസ് കോംപീറ്റൻസ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ദൃഢീകരണമായിരുന്നു ഇത്; അതുവഴി പ്രീ റഫറൻസ് ഘട്ടത്തിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടലുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(iii) സബ് സെക്ഷൻ (6 ബി) ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സെക്ഷൻ 11 നു കീഴിൽ നിയമനാധികാരി ആയി കേസിനനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയോ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ അധികാര വിനിയോഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയാനാണ് .

നിയമനാധികാരിക്ക് പ്രീ റഫറൻസ് ഘട്ടത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള പരിധി വലുതാക്കി മാറ്റിയ എസ് ബി പി & കോ , ബൊഗാര പോളിഫാബ്, മാസ്റ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള വിധിന്യായങ്ങളെ നിയമനിർമ്മാണാധികാരപരമായി അസാധുവാക്കുവാനായിട്ടാണ് സെക്ഷൻ 11 നു ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നത് .

24. **ഡ്യൂറോ ഫെൽഗുവേര എസ് എ v. ഗംഗാവരം പോർട്ട് ലിമിറ്റഡ്**[14] എന്ന കേസിൽ സബ് സെക്ഷൻ (6 എ) കടന്നുവന്നപ്പോൾ നിയമന ഘട്ടത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് നിയനിർമാണ നയം എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. സെക്ഷൻ 11 ന കീഴിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ റഫറൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ് മാത്രം കോടതി നോക്കിയാൽ മതിയാകും. 2015 ലെ ഭേദഗതികൾക്കു ശേഷം കോടതികൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിശോധിക്കുക മാത്രമാണ് -അതിപ്പുറം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.

"2015 ലെ ഭേദഗതിയിലൂടെ ചേർക്കപ്പെട്ട സെക്ഷൻ 11(6 എ) ഇപ്രകാരം വായിക്കാം

" (6A) സബ്സെക്ഷൻ (4) അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെക്ഷൻ (5) അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെക്ഷൻ (6) ന് കീഴിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കേസിനനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ഏതെങ്കിലും കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്, ഡിക്രീ അല്ലെങ്കിൽ വിധിന്യായം ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെയും ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒതുങ്ങിനിൽക്കണം. (ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു) "

സെക്ഷൻ 11 (6 എ) വായിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിയമനിർമാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സംശുദ്ധമായി വ്യക്തമാണ്; അതായത് , കോടതി ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് - ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്നുള്ളത് . ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം.അതിനുള്ള പരിഹാരം എളുപ്പമുള്ളതാണ് -

14 (2019) 9 എസ് സി സി 729

അഗ്രിമെന്റിലെ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ മൂലമുള്ള ആർബിട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ചൊരു ക്ലോസ് അഗ്രിമെന്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം.

...

59. എസ് ബി പി ആൻഡ് കോ.[എസ് ബി പി ആൻഡ് കോ. . പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ് (2005) 8 എസ് സി സി 618] ആൻഡ് ബൊഗാര പോളിഫാബ് [നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കോ. ലിമിറ്റഡ് . ബൊഗാര പോളിഫാബ് (2009) 1 എസ് സി സി (സിവി) 117] എന്നിവയിലെ തീരുമാനങ്ങൾ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 1996 ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 11 (6) ന്റെ അധികാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതാണ് . 2015 ൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് വരെയും ഇത് തുടർന്നു. ഭേദഗതി വന്ന ശേഷം കോടതി ആകെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് , വേറൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിയമനിർമ്മാണസംബന്ധിയായ നയവും ഉദ്ദേശ്യവും ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കഴിവതും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആയതു സെക്ടർ 11 (6 എ) ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മാനിക്കേണ്ടതാണ്.

25 . **മായാവതി ട്രേഡിങ്ങ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് v. പ്രദ്യുത് ദേവ് ബർമൻ**[15] എന്ന കേസിൽ ഒരു മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ സെക്ഷൻ 11 (6 എ) ലെ കോടതിയുടെ അധികാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ അതിന്റെ ചുരുങ്ങിയ അർഥത്തിൽ കണ്ടാൽ മതിയാകും എന്നാണ്. . ഖണ്ഡിക 10 ൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

"10 . ഇത്തരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാവുന്നത് എന്തെന്നാൽ 2015 ലെ

15 (2019) 8 എസ് സി സി 714

ഭേദഗതിക്ക് മുൻപുള്ള , യോജിപ്പും തൃപ്തിയും ഉണ്ടായോ എന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുമായിരുന്നു,ഈ കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയമത്തിനെ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് .നിലപാട് ഇതായിരിക്കെ ഡ്യൂറോ ഫെഗിരാ , എസ് എ [ഡ്യൂറോ ഫെൽഗുവേര , എസ് എ . ഗംഗാവരം പോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് , (2017) 9 എസ് സി സി 729] എന്നതിന്റെ വിധിന്യായത്തിൽപറഞ്ഞിരിക്കുംപോലെ സെക്ഷൻ 11 (6 എ) ഒരു ആർബിട്രേഷൻ അഗ്രിമെന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്കു ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ മേല്പറഞ്ഞ [യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇഷ്വറൻസ് കോ. ലിമിറ്റഡ് . ആന്റിക് ആർട്ട് എക്സ്പോർട്സ് (പി) ലിമിറ്റഡ് ,(2019) 2 എസ് സി സി (സിവി) 785] വിധിന്യായത്തിലെ യുക്തിവിചാരത്തോട് യോജിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് "

26 . **ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൂർവ് സൈനിക കല്യാൺ നിഗം . നോർത്തേൺ കോൾ ഫീൽഡ് ലിമിറ്റഡ്**[16] എന്ന കേസിൽ ലോ കമ്മീഷന്റെ 246 മത് റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ ഈ കോടതി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു . അവയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കാം :

" 7 . 6 246 മത് റിപ്പോർട്ടിൽ (അമെൻഡ്മെന്റ്സ് ടു ദി ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺസിലിയേഷൻ ആക്ട്, 1996 , റിപ്പോർട്ട് നം . 246 , ലോ കമ്മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഓഗസ്റ്റ് 2014) പേജ് 20) ലോ കമ്മീഷൻ ഇപ്രകാരം ശുപാർശ ചെയ്തു: "

" 1996 ലെ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺസിലിയേഷൻ ആക്ടിന്റെ 8 , 11 എന്നീ സെക്ഷനുകളിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുവാൻ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അസാധുവായി / റദ്ദായി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കായി മാത്രമാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടലിന്റെ വ്യാപ്തി ഒതുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടലിന്റെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരിക്ക് ആർബിട്രേഷൻ അഗ്രിമെന്റിനു എതിരെയുള്ള വാദത്തിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തൃപ്തിയുള്ളപ്പോൾ ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷികൾക്ക് ആർബിട്രേഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയോ, ഏതാണ് എന്നുവച്ചാൽ ചെയ്യാം . ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ്

16 (2020) 2 എസ് സി സി 455

നിലനിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അസാധുവായി / റദ്ദായി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരി കക്ഷികളെ ആർബിട്രേഷന് അയക്കാതിരിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഭേദഗതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു . ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ജുഡീഷ്യൽ അധികാരി പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ തർക്കത്തിനെ ആർബിട്രേഷന് ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ആർബിട്രേഷൻ അഗ്രിമെന്റിന്റെ നിലനില്പിനെ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം ആർബിട്രേൽ ട്രിബ്യൂണലിനു വിട്ടുകൊടുത്തേക്കുകയും വേണം "

ഭേദഗതി വരുത്തിയ സെക്ഷൻ 11 (6A) യിൽ പറഞ്ഞതിൻ പ്രകാരം ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പരിശോധിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ കോടതി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ .. *കോംപീറ്റൻസ്-കോംപീറ്റൻസ്* സിദ്ധാന്തം ഉൾപ്പെടുന്ന സെക്ഷൻ 11 പ്രകാരം ബാക്കി എല്ലാ പ്രാരംഭ പ്രശ്നങ്ങളും ആർബിട്രേറ്റർക്കു വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു . ആർബിട്രേൽ ട്രിബ്യൂണലിനു വേണ്ടവണ്ണം അധികാരം ഉണ്ടെന്നും എല്ലാ നിയമാധികാര പ്രശ്നങ്ങളിലും തീരുമാനം എടുക്കുന്നതുൾപ്പടെ സ്വന്തം നിയമാധികാരത്തിനെ തന്നെ വിധിക്കുവാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും *കോംപീറ്റൻസ്-കോംപീറ്റൻസ്* തത്വം പറയുന്നു. പ്രീ-റഫറൻസ് ഘട്ടത്തിലെ ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുവാനും അതുവഴി പ്രാഥമിക എതിർപ്പുകൾ കക്ഷികൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ആർബിട്രേഷൻ നടപടികൾ തകിടം മറിയാതിരിക്കുവാനും ആണിത്.

27. സെക്ഷൻ 11 ന്റെ 12019 ലെ ഭേദഗതി

ആർബിട്രേഷൻ വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സെക്ഷൻ 11 നെ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺസിലിയേഷൻ (ഭേദഗതി) നിയമം, 2019 പിന്നെയും ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമാക്കി. 2019 ലെ ഭേദഗതി നിയമം സെക്ഷൻ 11 ലെ സബ് സെക്ഷൻ (6 എ) യെ നീക്കം ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും സെക്ഷൻ 11 ന്റെ ഭേദഗതി ഇതുവരെയും നോട്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തൽഫലമായി,സബ് സെക്ഷൻ (6 എ) സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട് ബുക്കിൽ തുടരുകയും സെക്ഷൻ 11 ന്റെ അധികാരപരിധിയെ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നുമുണ്ട് . 2019 ലെ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പ്രാബല്യം നൽകിയ വിജ്ഞാപനം ഇത്തരത്തിൽ വായിക്കാം :

നിയമ നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം

നിയമ കാര്യ വകുപ്പ്

വിജ്ഞാപനം

ന്യൂ ഡൽഹി , 30 ഓഗസ്റ്റ് 2019

S.O 3154 (E). - ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺസിലിയേഷൻ (ഭേദഗതി) നിയമം 2019 (2019 ലെ 33) ന്റെ സെക്ഷൻ 1 ലെ സബ് സെക്ഷൻ (2) നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് മേല്പറഞ്ഞ നിയമത്തിന്റെ താഴെപറയുന്ന സെക്ഷനുകളിലെ നിബന്ധനകൾ നിലവിൽ വരുന്ന ദിവസം 30 ഓഗസ്റ്റ് 2019 ആയി നിർണയിക്കുന്നു .:-

(1)സെക്ഷൻ 1;

(2)സെക്ഷൻ 4 മുതൽ സെക്ഷൻ 9 വരെ [രണ്ടും ഉൾപ്പടെ];

(3)സെക്ഷൻ 11 മുതൽ സെക്ഷൻ 13 വരെ [രണ്ടും ഉൾപ്പടെ];

(4)സെക്ഷൻ 15

[F.No. H-1101/2/2017-Admn.-III(LA)]

ഡോ. രാജീവ് മണി. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ

28. 30.08.2019 ലെ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ക്ലോസ് (3) ൽ " സെക്ഷൻ 11" എന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 11 നെ സംബന്ധിച്ചാണ് [അല്ലാതെ 1996 ലെ പ്രധാന നിയമം അല്ല]. 2019 ലെ ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 11 ന്റെ ഭേദഗതി 2019 ലെ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ സെക്ഷൻ 3 ൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതിപ്രകാരം ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് :

" **സെക്ഷൻ 11 ന്റെ ഭേദഗതി-** പ്രധാന നിയമത്തിന്റെ സെക്ഷൻ 11 ൽ ,-

(i)...

(ii)…

(iii)...

(iv)...

(v) (6 എ), (7) സബ്സെക്ഷനുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു

"

29. സെക്ഷൻ 11 ന് ഉള്ള 2019 ലെ ഭേദഗതി നോട്ടിഫൈ ചെയ്തുകഴിയുമ്പോളത് സബ്സെക്ഷൻ (6A) നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ ചെന്നെത്തുകയും സ്വാഭാവികാധികാരം സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ഇവയിൽ ഏതാണെന്നു വച്ചാൽ അത് നിയോഗിക്കുന്ന ആർബിട്രൽ സ്ഥാപനത്തിനു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും . 2019 ലെ ഭേദഗതി നിയമം വഴി സെക്ഷൻ 11 ലെ സബ്സെക്ഷൻ (6 ബി) ക്ക് ഭേദഗതി വന്നിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും

വ്യക്തിയെയോ സ്ഥാപനത്തെയോ കോടതി നിയോഗിക്കുമ്പോൾ "ജുഡീഷ്യൽ അധികാരം " കൈമാറിയതായി കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് സബ് സെക്ഷൻ (6 ബി) പറയുന്നു. അനന്തരം, കോടതി നിയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാ പനത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ന്യായാധികാരമോ, എഗ്രിമെന്റിന്റെ സാധുത അല്ലെങ്കിൽ തർക്കങ്ങളുടെ മാധ്യസ്ഥ സാധ്യത ഉൾപ്പടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ തീർപ്പുകല്പിക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരമോ ഇല്ല . 2019 ലെ ഭേദഗതിയിലെ സെക്ടറിന് 11 ന്റെ സബ് സെക്ഷൻ (8) ന്റെ ഭേദഗതി [നോട്ടിഫൈ ചെയ്യപെടുവാനുള്ളത്] അനുസരിച്ച് ആർബിട്രൽ സ്ഥാപനത്തിന് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകും: (എ) സ്വതന്ത്രവും പക്ഷപാതരഹിതനും ആയ ഒരു ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായി ഭാവി ആർബിട്രേറ്ററിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ 12 ലെ സബ് സെക്ഷൻ (1) അനുസരിച്ച് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യപ്പെടാം. (ബി) ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന യോഗ്യതകൾ ആർബിട്രേറ്റർക്ക് ഉണ്ടെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തൽ.

30. ലിമിറ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം

സാധാരണഗതിയിൽ ലിമിറ്റേഷൻ എന്നത് വസ്തുതയും നിയമവും കൂടിക്കുഴഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യവും ആർബിട്രേൽ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ന്യായാധികാരപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും

സ്വീകാര്യയോഗ്യതയെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. , 'ജ്യൂറിസ്ഡിക്ഷൻ' (ന്യായാധികാരം) എന്ന പ്രശ്നം ഒരു കേസ് കേട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള ആർബിട്രേറ്ററുമാരുടെ അധികാരത്തെയും ആധിപത്യത്തെയും സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ വ്യാപ്തിക്കു പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു തർക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രേറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണലിനു ഒരു തർക്കം കേൾക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ അതായത് സമ്മതം ഇല്ലാതിരിക്കൽ പോലുള്ള എതിർപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ അധികാരപരിധിപരമായ (ജ്യൂറിസ്ഡിക്ഷണൽ) പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ന്യായാധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ആയതിനാൽ ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ് , വ്യാപ്തി, സാധുത എന്നിവയെ ന്യായാധികാര സംബന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്.

31. സ്വീകാര്യയോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രീ-ആർബിട്രേഷൻ ആവശ്യകതകളുടെ ലംഘനങ്ങളായ , ഉദാഹരണത്തിന്, ആർബിട്രേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് നിർബന്ധമായും വേണ്ട മാധ്യസ്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെയുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുംവരെയും ഒരു ക്ലെയിമിന് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലെയിമിന്റെ ഭാഗത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളികളായ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞുപോകൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിരോധിക്കാൻ

എന്നിവ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ആവശ്യകതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വീകാര്യയോഗ്യത എന്നത് ക്ലെയിമിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്ലെയിമിന് മേൽ തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള ആർബിട്രേറ്ററുടെ അധികാരപരിധിക്ക് സ്വീകാര്യയോഗ്യത എന്ന വിഷയം ഒരു വെല്ലുവിളി അല്ല .

32. ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന പ്രശനം , തത്വത്തിൽ, ആർബിട്രേൽ ട്രിബ്യൂണൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടതായ ക്ലെയിമിന്റെ സ്വീകാര്യയോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പ് എന്നതിനെ പറ്റിയാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നേരത്തെയുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തപക്ഷം ഒരു ക്ലെയിം സമയപരിധി കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള തർക്കം ക്ലെയിമിന്റെ സ്വീകാര്യയോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കമാണ്, അല്ലാതെ ക്ലെയിമിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള ആർബിട്രേറ്ററുടെ ന്യായാധികാരത്തിനു എതിരേയുള്ളതല്ല.

33. **സ്വിസ്ബൗർഗ് ഡയമണ്ട് മൈൻസ് (Pty) ലിമിറ്റഡ് & മറ്റും v. കിംഗ്ഡം ഓഫ് ലെസോതോ**[17] എന്ന കേസിൽ ന്യായാധികാരവും സ്വീകാര്യയോഗ്യതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 207 , 208 എന്നീ

17 [2019] 1 എസ് എൽ ആർ 263

ഖണ്ഡികകളിൽ സിങ്കപ്പൂർ അപ്പീൽ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന . അതിപ്രകാരമാണ് :

207. സാധാരണയായി ഒരു കേസ് കേൾക്കുവാനുള്ള ട്രിബ്യൂണലിന്റെ അധികാരത്തെ കുറിക്കുവാനാണ് ന്യായാധികാരം എന്ന പദത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്.അപ്പോൾ സ്വീകാര്യയോഗ്യത എന്നത് "ട്രിബ്യൂണൽ അത് കേൾക്കാമോ " എന്നുള്ളതുമാണ് : വേസ്റ്റ് മാനേജ്മന്റ് , Inc . യുണൈറ്റഡ് മെക്സിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഐസിസിഡ് കേസ് നം. ARB (AF) /98/2, കെയ്ത്ത് ഹൈറ്റിന്റെ ഭിന്നാഭിപ്രായം (8 മെയ് 2000). ഈ ചർച്ചയ്ക്കു സ്പഷ്ടത നൽകിക്കൊണ്ട് സകറി ഡഗ്ലസ് "ന്യായാധികാരം " എന്ന ആശയം ഒരു ആർബിട്രേൽ ട്രിബ്യൂണലിനു 'തീർപ്പുകല്പിക്കുവാൻ ഉള്ള അധികാരമാണെന്നും' സ്വീകാര്യയോഗ്യത എന്ന ആശയം 'ആ അധികാരത്തിന്റെ വിനിയോഗവും' തീർപ്പുകല്പിക്കുവാനായി മുന്നോട്ടുവച്ച ക്ലെയിം അതിനനുയോജ്യമാണോ എന്നുള്ളതും ആണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. [291 , 310 എന്നീ ഖണ്ഡികളിൽ സകറി ഡഗ്ലസ് , ദി പ്രസ് , 2009]

208. ന്യായാധികാരവും സ്വീകാര്യയോഗ്യതയും തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ വേർതിരിവ് വിദ്യാനാട്യത്തോടെ മുടിനാരിഴ കീറി പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള കേവല ഭാഷാസംശുദ്ധിപരമമായൊരു അഭ്യാസമല്ല . ഈ വേർതിരിവിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റി ആർബിട്രേഷനിൽ കാര്യമായ പ്രായോഗിക ആശയമുണ്ട് , എന്തെന്നാൽ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ന്യായാധികാര സംബന്ധിയായ തീരുമാനത്തെ മേൽനോട്ടമേകുന്ന കോടതികൾക്ക് ആർബിട്രേഷന്റെ അധികാര സ്ഥാനത്തു നിന്നും (നോൺ-ICSID ആർബിട്രേഷനുകളിൽ) ICSID കൺവെൻഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 53 അനുസരിച്ചു ICSID അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി മുൻപാകെയും (ICSID ആർബിട്രേഷനുകളിൽ) പുനഃപരിശോധനാ ചെയ്യുവാനാകും . ഗ്ലോബൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ , കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട് റെസൊല്യൂഷൻ, റോബർട്ട് ബ്രിനേരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ലിബേർ അമികോറം, (ജറാൾഡ് അക്സണും മറ്റും .,എഡിറ്റേഴ്സ്) ((ICC പബ്ലിഷിംഗ്, 2005)എന്നതിൽ പേജ് 601 ലെ ജാൻ പോൾസണിന്റെ "ജ്യൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിസ്സിബിലിറ്റി" എന്നത് കാണുക , ഖണ്ഡിക 307 ൽ ഡഗ്ലസ് , പേജ് 1277 ൽ വൈബെൽ , 257 , 258 എന്നീ ഖണ്ഡികകൾ , ICSID കൺവെൻഷൻ ആഫ്റ്റർ 50 ഇയേർസ് : അൺസെറ്റിൽഡ് ഇഷ്യൂസ് (സറീന ബട്ലഗ് , എഡിറ്റർ)(ക്ലൂവർ ലോ ഇന്റർനാഷണൽ , 2016) 233 -234 പേജുകളിൽ ഹാന്നോ വെഹ്ലൻഡിന്റെ "ജ്യൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിസ്സിബിലിറ്റി

ഇൻ പ്രൊസീഡിങ്സ് അണ്ടർ ദി ICSID കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് ദി ICSID അഡിഷണൽ ഫെസിലിറ്റി റൂൾസ് " എന്നതും പേജ് 124 ൽ ചിൻ ലെങ് പറയുന്നതും കാണുക.

34. **ലെസോതോ (സുപ്ര)** യിലെ വിധിക്കു പുറകേ **ബിബിഎ & മറ്റും v. ബിഎഇസഡ് & മറ്റും**[18] എന്നതിൽ അപ്പീൽ കോടതി സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ടൈം ബാറുകൾ സ്വീകാര്യയോഗ്യതക്കുതകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു . ഒരു പ്രശ്നം ന്യായാധികാരത്തിൽ ആണോ സ്വീകാര്യയോഗ്യതയിൽ ആണോ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ " ട്രിബ്യൂണൽ v . ക്ലെയിം " എന്ന പരിശോധന നടത്തുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു കോടതി എടുത്ത നിലപാട്. " ട്രിബ്യൂണൽ v . ക്ലെയിം " എന്ന പരിശോധന ആക്ഷേപം ട്രിബ്യൂണലിനു നേർക്കാണോ (ആർബിട്രേഷന് സമ്മതം നൽകുവാൻ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കരുത് ക്ലെയിമിനെ ആർബിട്രേഷന് വിധേയമാക്കുന്നത് എന്ന അർഥത്തിൽ) അതോ ക്ലെയിമിന് നേർക്കാണോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു .

" ട്രിബ്യൂണൽ v . ക്ലെയിം " എന്ന പരിശോധന നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ , ക്ലെയിമിന് നേർക്കു ചോദ്യമുയരുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ടൈം ബാർ പ്ളീ സ്വീകാര്യയോഗ്യതയിലേക്ക് എത്തുന്നു. . ബാധകമായ ലിമിറ്റേഷൻ സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടുകളെ സബ്സ്റ്റാന്റീവ് (ക്ലെയിമിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട്) എന്നാണോ അതോ പ്രൊസീജറൽ എന്നാണോ തരം തിരിക്കുന്നത്

18 [2020] എസ് ജി സി എ 53

എന്നത് സ്വകാര്യ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽകാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല(പരിഹാരം തടഞ്ഞു കൊണ്ട്) .

35 . പ്രാഥമിക പ്രശ്നമായോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കക്ഷികൾ തെളിവ് ഹാജരാക്കിയ ശേഷമോ ആണ് ആർബിട്രൽ ട്രിബ്യൂണൽ ക്ലെയിമിന്റെ "സ്വീകാര്യയോഗ്യതയെ " സംബന്ധിച്ച ലിമിറ്റേഷനിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് .

36. **വിദ്യ ഡ്രോളിയ v. ദുർഗ ട്രേഡിങ്ങ് കോർപറേഷൻ**[19] എന്നതിൽ ഒരു മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ഈ അടുത്തകാലത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ 8 , 11 എന്നീ സെക്ഷനുകളിലെ അധികാരത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ," പ്രത്യക്ഷമായി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിലനിൽക്കുന്നതല്ലാത്തതും അസാധുവായതുമായ ട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാകാത്ത തർക്കങ്ങൾ " എന്നിവയെ ഒഴിവാക്കുവാനായി കോടതി ഒരു പ്രാഥമിക അവലോകനം നടത്തണം എന്നാണ്. റഫറൻസ് സ്റ്റേജിലെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അവലോകനം പാഴായവയെ ഒഴിവാക്കുവാനാണ് : ആ ബഹിഷ്കരണം പ്രകടവും വ്യക്തവുമാണ് : വസ്തുതകളെയും നിയമത്തെയും വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ വ്യവഹാരം ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തീരേണ്ടതുമാണ് . സാധുവായ ആർബിട്രേഷൻ

19 (2021) 2 എസ് സി സി 1

എഗ്രിമെന്റ്സൊന്നും നിലവിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടി വിഷയം ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതല്ല എന്ന് കോടതിക്ക് ഉറപ്പാകുമ്പോൾ മാത്രമേ റഫറൻസ് നിഷേധിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ.

144 -മത് ഖണ്ഡികയിൽ, പട്ടേൽ എഞ്ചിനീറിങ്ങിലെ വിധിന്യായം നിയമനിർമ്മാണപരമായി തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള മായാവതി ട്രേഡിങ്ങിലെ വിധിയിലെ നിലപാട് ശെരിയാണ് എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 144 -മത് ഖണ്ഡിക ഇപ്രകാരം വായിക്കാം :

"144. നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ച പോലെ , 8 ഉം 11 ഉം സെക്ഷനുകൾ രണ്ടും ആര്ബിട്രേഷന്റെ റെഫെറെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പരസ്പരപൂരകങ്ങൾ ആണെന്ന് പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ് വിശദീകരിക്കുകയും വനിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ് പെൻഡിങ് ആയിരിക്കുമ്പോളും , ആർബിറ്റേഷനു റെഫെറെൻസിനു വേണ്ടിയും ജുഡിഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിനു സ്റ്റേക്കു വേണ്ടിയും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോളും ആണ് സെക്ഷൻ 8 ബാധകമാകുന്നത്. 2016 ലെ ആക്ട് 3 വഴി സെക്ഷൻ 8 നു വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല . ഒരു ആർബിട്രേറ്ററുടെ നിയമനത്തിനായി കക്ഷികൾ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ സെക്ഷൻ 11 കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. പട്ടേൽ എഞ്ചിനീറിങ്ങിലെ വിധിന്യായം നിയമനിർമ്മാണപരമായി തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള മായാവതി ട്രേഡിങ്ങിലെ വിധിയിലെ നിലപാട് ശരിയാണെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ആയതു ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 11 ന്റെ സബ്സെക്ഷൻ (6 എ) ഒഴിവാക്കിയശേഷം പോലും നിലനിൽക്കില്ല എന്നുമാണ് ഞങ്ങളുടെ എളിമയേറിയ അഭിപ്രായം . ടി സെക്ഷൻ ശരിക്കും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയ തരത്തിൽ, ആർബിട്രേഷൻ ആക്ട കരട് രൂപികരിച്ചു നിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ അൻസിട്രൽ മോഡൽ ഓഫ് ലോ ഓഫ് ആര്ബിട്രേഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 11 ന്റെ ശരിപകർപ്പു ആണ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുവാനായി സെക്ഷൻ 1 ന്റെ ഭേദഗതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം , ലക്ഷ്യം, ചരിത്രം എന്നിവ മായാവതി ട്രേഡിങ്ങ് (P) ലിമിറ്റഡ് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ഊന്നൽ

നൽകിയിരിക്കുന്നു)

ജുഡീഷ്യൽ ഫോറം എന്ന നിലയ്ക്ക് സെക്ഷൻ 11 നു കീഴിൽ ന്യായാധികാരം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ അർഹതകാണാത്ത, നിരർത്ഥകവും അസത്യവുമായ വ്യവഹാരങ്ങളെ അരിച്ചുമാറ്റി ഇല്ലായ്മചെയ്യുവാനായി കോടതിക്ക് *പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പരിശോധന* ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് . റഫറൽ ഘട്ടത്തിൽ കേസുകൾ വേഗത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി തീർപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് കോടതികളുടെ നിയന്ത്രിത ന്യായാധികാരം ഉറപ്പുവരുത്തും. നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ ഇല്ലായെന്നും ക്ലെയിമുകൾ ടൈം ബാർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും മൃതമായതും ആണെന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ "പ്രകടം" ആകുമ്പോൾ "മാത്രമേ " കോടതിക്ക് റെഫെറൽ സ്റ്റേജിൽ ഇടപെടാനാകൂ.

വിധിന്യായത്തിന്റെ 148 -മത് ഖണ്ഡിക ഇപ്രകാരം വായിക്കാം :

" 148. ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 43(1) പറയുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട്, 1963 കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സിന് ബാധകമാകുന്നതുപോലെ തന്നെ ആർബിട്രേഷനുകൾക്കും ബാധകമാക്കണം എന്നാണ്. ആർബിട്രേഷൻ ആക്റ്റിന്റെയും ലിമിറ്റേഷൻ ആക്റ്റിന്റെയും ആവശ്യത്തിലേക്കായി സെക്ഷൻ 21 പറയുന്ന തീയതിയിൽ ആർബിട്രേഷൻ തുടങ്ങിയതായി കണക്കാക്കണം എന്നാണ് സബ്സെക്ഷൻ (2) പറയുന്നത്. ലിമിറ്റേഷൻ ലോ എന്നത് സാമ്പ്രദായികമാണ്, കൂടാതെ തർക്കങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായതിനാൽ ബാധകമായ നിയമങ്ങളുടെയും വസ്തുതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയ്ക്കുമേൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആർബിട്രേറ്റർകക്കു തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കണം . നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ ഇല്ലായെന്നും ക്ലെയിമുകൾ ടൈം ബാർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും മൃതമായതും ആണെന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ പ്രകടം ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ കോടതിക്ക് റഫറൽ സ്റ്റേജിൽ ഇടപെടാനാകൂ. ബാക്കി എല്ലാ കേസുകളും അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ചു തീരുമാനം

കൈകൊള്ളുന്നതിലേക്കായി ആർബിട്രൽ ട്രിബ്യൂണലിനു റഫർ ചെയ്യണം .

തർക്കം നേരിടുന്ന നോ - ക്ലെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോവേഷൻ പ്ളീ യിൻ മേലുള്ള ഡിഫെൻസ് പിന്നെ " അക്കോർഡ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ " എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ നിലപാട് ആയിരിക്കും . പ്രീമിയം നാഫ്ത പ്രോഡക്ട് ലിമിറ്റഡ് [ഫിലി ഷിപ്പിംഗ് കോ ലിമിറ്റഡ് v. പ്രീമിയം നാഫ്ത പ്രോഡക്ട് ലിമിറ്റഡ് 2007 UKHL 40 : 2007 Bus LR 1719 (HL)] എന്നതിൽ നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ , വാണിജ്യത്തിലേർപ്പെടുന്നവർ തമ്മിൽ വിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ അവർ അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് കോടതി ഒരു കരാറിനെ ആദ്യം തന്നെ തെറ്റ് തിരുത്തുകയോ, ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദ് ചെയ്യുകയോ വേണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടിവരുന്നതും , കരാർ സാധുവാണെങ്കിൽ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല.

154 . 4 എന്ന ഖണ്ഡികയിൽ ഇപ്രകാരം ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു:

ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ സ്വഭാവം , ഭാവം എന്നിവ ഒരു പരിധി വരെ ജൂഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനിയുടെ നിലയും സ്വഭാവവും നിർണയിക്കുമെങ്കിലും , ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് നിലനില്പില്ലാത്തതും , അസാധുവും , തർക്കങ്ങൾ ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാകാത്തതും ആണെന്ന് പ്രകടമാണ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തന്നെയും ഉറപ്പുതോന്നുന്നതുമായ അപൂർവം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ സെക്ഷൻ 8 ന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 11 ന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഡെമുറർ ആയി കോടതി ഇടപെടാറുള്ളൂ . പ്രകടമായും ആര്ബിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാകാത്ത വിഷയമാണ് എന്ന് കാണുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കക്ഷികൾ നിർബന്ധിതരാകുന്ന സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കി, കക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്രവർത്തികളെ ഒഴിവാക്കുവാനുമാണ് നിയന്ത്രിതവും പരിമിതവുമായ അവലോകനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് . നോൺ ആർബിട്രേബിലിറ്റി യെ സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ വ്യക്തമായും വാദിക്കാവുന്നവ ആണെങ്കിൽ കോടതി സ്വാഭാവികമായും ടി വിഷയത്തെ റഫർ ചെയ്യും; സമ്മറി പ്രൊസീഡിങ്സിലെ പരിഗണന മതിയാകാത്തതും തീർച്ചയില്ലാത്തതും ആകുമ്പോൾ ; വസ്തുതകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ;ആർബിട്രേഷനെ എതിർക്കുന്ന കക്ഷി വൈകിക്കുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ

ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രേഷൻ പ്രൊസീഡിങ്സിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ . ആർബിട്രൽ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ജ്യൂറിസ്ഡിക്ഷൻ കൈക്കലാക്കും വിധം ഒരു ചെറുവിചാരണയിലോ വിശദമായ അവലോകനത്തിലോ ഏർപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു ഘട്ടമല്ല ഇത് മറിച്ച്, തർക്ക പരിഹാര പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഇതര മാർഗം എന്ന നിലയിലുള്ള ആർബിട്രേഷന്റെ കാര്യക്ഷമതയും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പുനൽകുവാനും ഉയർത്തികാട്ടുവാനും ഉള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്.

(ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു)

244 . 4 എന്ന ഖണ്ഡികയിൽ ഇപ്രകാരം ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു:

" 244 . 4 മേല്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപോലെ ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെന്റിന്റെ സാധുത പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിർണയിക്കാനാകാത്തപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അതായത്, സംശയത്തിലാണെങ്കിൽ റഫർ ചെയ്യുക "

37 . **വിദ്യ ഡ്രോലിയ** എന്ന കേസിലെ വിധിന്യായത്തിന്റെ പരിണിതഫലം **ഡ്യൂറോ ഫെൽഗുവേര ,മായാവതി ട്രേഡിങ്ങ്** എന്നിവയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന നിയമവശത്തിന്റെ പ്രമാണീകരണം ആണ് . **എസ് ബി പി & കോ . പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്** (മേൽ പരാമർശം) എന്നതി കേസിലെ അധികാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ പറ്റിയുള്ള ഭേദഗതിക്ക് മുൻപുള്ള കാഴ്ചപാട് വിദ്യ ഡ്രോലിയ എന്നതിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചിട്ടില്ല .

ക്ലെയിം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ടൈം ബാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തുലോം സംശയമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തർക്കം ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാകാത്തതാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വളരെ ചുരുങ്ങിയ

കേസുകളിൽ മാത്രമേ കോടതി റഫറൻസ് ചെയ്യുവാൻ വിസ്സമ്മതിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. തീരെ ചെറുതായി എങ്കിലും സംശയം ഉള്ളപ്പോൾ തർക്കങ്ങൾ ആർബിട്രേഷന് അയക്കണം എന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത് ; അല്ലാത്തവശം ട്രിബ്യൂണൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള കൈകടത്തലായി മാറുമത്.

38. ഇപ്പോഴത്തെ കേസിലെ വസ്തുതകളിന്മേൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, 04 . 08 . 2014 ന് തന്റെ ക്ലെയിം ബി എസ് എൻ എൽ നിരസിച്ചശേഷം നോർട്ടൽ യാതൊരുവിധ നടപടിയും കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നതിനാൽ 5 1/2 വർഷത്തിലേറെയായി ക്ലെയിമുകൾ മുൻമുഖം ടൈം ബാർ ചെയ്യപ്പെട്ട കേസാണിത് എന്ന് വ്യക്തമാകും . ആർബിട്രേഷൻ നോട്ടീസ് നിലവിൽ വന്നത് 29 . 04 . 2020 ന് ആണ്. ഇടയ്ക്കുവന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന വസ്തുതകളെ ചൊല്ലി ആർബിട്രേഷൻ നോട്ടീസിലോ , സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിൽ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെറ്റീഷനിലോ ഈ കോടതിക്ക് മുൻപാകെയോ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ 5 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ വരുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ പീരിയഡിനെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നവണ്ണമുള്ള ഒരു ആരോപണവും ഇല്ല . പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്ന സെക്ഷനെയും കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ശരിക്കും ഉണ്ടായ ദിവസം മുതൽക്കു ലിമിറ്റേഷൻ തീയതിയെ എങ്ങനെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പരാമർശിക്കാത്ത പക്ഷം ലിമിറ്റേഷൻ സമയം

ലാഭിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

39 . നോർട്ടലിന്റെ ക്ലെയിമുകൾ ബി എസ് എൻ എൽ നിഷേധിച്ച 04 . 08 . 2014 ൽ കോസ് ഓഫ് അക്ഷ ഉണ്ടായതിനാൽ നിലവിലെ കേസ് ഉപയോഗശൂന്യവും നിലനിൽക്കത്തക്കതായ തർക്കം ഉള്ള കേസോ അല്ല . കിഴിവ് വരുത്തിയ ശേഷമുള്ള ഫൈനൽ ബില്ല് തള്ളിയ ഉടനെ തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 55 (കരാർ ലംഘനം മൂലമുള്ള കേസുകൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ നൽകുന്ന) പ്രകാരം ആരംഭിച്ച ലിമിറ്റേഷൻ പീരിയഡിനെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു സംഭവും എതിർകക്ഷി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ആർബിട്രേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 29 . 04 . 2020 ലെ നോട്ടീസിൽ ഇപ്രകാരം ആരോപിക്കുന്നു :

" അതുമുതൽ അന്യായക്കാരനും എതിർകക്ഷിയും തമ്മിൽ പലവട്ടം ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുള്ളതും ടെൻഡർ പത്രത്തിൽ പറയും പ്രകാരം ഉള്ള തുക നല്കാതിരിന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്യായക്കാരനും എതിർകക്ഷികളും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുമാണ് . "

കിഴിവുകൾ വരുത്തിയോ വരുത്താതെയോ ഉള്ള ഫൈനൽ ബില്ല് തള്ളിയ നിലയ്ക്ക് വെറുതെ കത്തുകൾ കൈമാറിയത് കൊണ്ടോ[20] വെറും

20 എസ് എസ് റാത്തോഡ് v . മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം (1989) 4 എസ് സി സി 582 യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ &

ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടോ ആർബിട്രേഷൻ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുവാനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പീരിയഡ് നീട്ടി കിട്ടില്ല . ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾക്കായി ചെലവാക്കിയ സമയത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ 5 മുതൽ 20 വരെയുള്ള സെക്ഷനുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല . ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 9 വ്യക്തമാക്കുന്നത് : സമയം ഓടിത്തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒരു സ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുകേടോ കഴിവില്ലായ്മയോ അതിനെ തടയുന്നില്ല. ഫൈനൽ ബില്ല് തള്ളി 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എതിർകക്ഷിക്ക് "പ്രത്യേക തർക്കത്തെ"[21] (ക്ലെയിമുകളും തുകയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്) വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സ്പഷ്ടമായൊരു നോട്ടീസ് ഇണ്ടാകണം അല്ലാത്തപക്ഷം ടൈം ബാർ നിലവിൽ വരും.

നിലവിലെ കേസിൽ 04 .08 . 2014 ന് ക്ലെയിമുകൾ റിജെക്ട് ചെയ്ത് 5 1/2 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആർബിട്രേഷൻ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

40. ഉപസംഹാരം

തദനുസൃതമായി കോടതി വിധിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ :

(i) വകുപ്പ് 11 ന് കീഴിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട്, 1963

മറ്റും v . ഹര് ദയാൽ (2010) 1 എസ് സി സി 394

21 ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺസിലിയേഷൻ ആക്ട് 1996 ലെ വകുപ്പ് 21

യുടെ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 ആയിരിക്കും. ആർബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ദിവസം മുതൽ ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് തുടങ്ങും.

ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ, ആർബിട്രേഷൻ പ്രൊസീഡിങ്ങുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിന് അനുസൃതമായി , ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് സജ്ജമാക്കാനായി 1996 ലെ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 11 ൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് പാർലമെൻറ് പരിഗണിക്കണമെന്നൊരു അഭിപ്രായം മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ii) ക്ലെയിമുകൾ എക്സ് ഫാസി ടൈം ബാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും നിലവിൽ തർക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള , അപൂർവവും അസാധാരണവുമായ കേസുകളിൽ , റഫറൻസ് നല്കാൻ കോടതിക്ക് വിസ്സമ്മതിക്കാം .

41 . മേല്പറഞ്ഞതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പീലുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതും , ഹൈക്കോടതി പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ 13.10.2020 , 14.01.2021 എന്നീ തീയതികളിലെ ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കുന്നു. തൽഫലമായി , സെക്ഷൻ 11 ന് കീഴിൽ ഹൈക്കോടതി മുൻപാകെ എതിർകക്ഷി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കോടതി തള്ളുന്നു .

അമിക്കസ് എന്ന രീതിയിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്റെ വിലയേറിയ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ അരവിന്ദ് ദത്തർ -ടെ പേരിൽ അനുമോദനവും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു .

..... J
ഇന്ദു മൽഹോത്ര
..... J
അജയ് രസ്തോഗി

ന്യൂ ഡൽഹി
മാർച്ച് 10 , 2021

Disclaimer

" The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgments shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation."

ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

Translated by: Vishnupriya A V(Translator)
Verified by: Assainar A(Head Translator)